Lösungen zu Aufgaben Kapitel 3 (Wichtige Einzelthemen)

1. **Wer bestimmt über den Zweck und die Mittel einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten?**

   - ☒ Der Verantwortliche
   - ☐ Der Auftragsverarbeiter
   - ☐ Der Empfänger der pbD
   - ☐ Der Dritte, wenn dieser in Deutschland ansässig ist
   - ☐ Der zuständige Sachbearbeiter/in der verarbeitenden Stelle

2. **Dein Unternehmen möchte für die jährliche Aktenvernichtung einen externen Dienstleister beauftragen. Welche der folgenden Voraussetzungen sind <u>vor</u> dem Beginn der Dienstleistung zu erfüllen?**

   - ☐ Die Beschäftigten müssen gem. Art. 6 (1) lit. a DSGVO ihre Einwilligung zur Vernichtung der Akten zustimmen
   - ☒ Der DSB (oder der Verantwortliche) prüft vor einer Zusammenarbeit, ob der Dienstleister geeignete Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten vorweisen kann
   - ☐ Es handelt sich um eine Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO
   - ☒ Der Verantwortliche schließt als Auftraggeber vor der Zusammenarbeit einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit dem Dienstleister (Auftragnehmer) ab
   - ☐ Der DSB muss der Zusammenarbeit zustimmen
   - ☐ Es sind keine besonderen Vorkehrungen zu treffen, da es sich um die Vernichtung von Daten handelt

3. **Der Dienstleister für die Aktenvernichtung möchte bei Engpässen auf die Leistungen eines Partnerunternehmens zurückgreifen. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?**

   - ☒ Das Partnerunternehmen wird als Unterauftragnehmer gegenüber deiner Firma angesehen
   - ☐ Der Aktenvernichter wird dann zum Unterauftragnehmer und das Partnerunternehmen wird zum Auftragnehmer
   - ☒ Das Partnerunternehmen muss einen AVV mit dem Aktenvernichter (Auftragnehmer) schließen
   - ☐ Das Partnerunternehmen muss einen AVV mit deiner Firma schließen

4. **Welche Aussagen zur gemeinsamen Verantwortung gem. Art. 26 DSGVO sind richtig?**

   - ☐ Die gemeinsame Verantwortung gibt es im Sinne der DSGVO nicht
   - ☐ Der DSB prüft, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss
   - ☐ Es ist ein Vertrag über die Zusammenarbeit zu schließen, aus der die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten hervorgehen
   - ☐ Betroffene können ihre Rechte bei jedem der Verantwortlichen geltend machen z.B. ihr Recht auf Auskunft. Die Verantwortlichen regeln untereinander, wer diese Anfrage bearbeitet, und stellen eine verlässliche Regelung sicher
   - ☐ Die Aufsichtsbehörde muss einer gemeinsamen Verantwortung zustimmen

5. **Welche Inhalte müssen in einem Auftragsverarbeitungsvertrag mindestens abgedeckt sein?**

   - ☐ Eine Bestätigung, dass alle Beschäftigten des Auftragsverarbeiters zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden
   - ☐ Nachweis oder Übersicht über die eingerichteten TOMs, um den Schutz von pbD zu gewährleisten
   - ☐ Beschreibung der Bedingungen zur Inanspruchnahme von Unterauftragnehmern
   - ☐ Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde
   - ☐ Bedingungen über die Löschung oder Vernichtung der übermittelten Daten nach Abschluss der erbrachten Leistungen
   - ☐ Übersicht der Einwilligungen der Betroffenen

6. **Recherchiere im Internet und suche bei deiner Aufsichtsbehörde nach Vertragsmustern für Auftragsverarbeitung und gemeinsamer Verantwortung. Versuche die Gemeinsamkeiten beider Verträge zu erkennen und die Struktur zu verstehen.**

7. **Wer führt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gem. DSGVO?**

- ☐ Der Datenschutzbeauftragte, falls dieser benannt ist
- ☐ Die Fachabteilung die mit dieser Verarbeitung beauftragt ist
- ☐ Der Verantwortliche z.B. der Geschäftsführer
- ☐ Der Datenschutzkoordinator
- ☐ Der Leiter des Personalbüros, da dieser über alle Zusammenhänge in der Personalführung informiert ist und weiß, wer im Unternehmen welche Verarbeitungen durchführt.

8. **Welche Inhalte müssen im VVT mindestens abgebildet sein**

- ☐ Zweck der Verarbeitung
- ☐ Kategorie der personenbezogenen Daten
- ☐ Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
- ☐ Name und Kontaktdaten des DSB (wenn benannt)
- ☐ Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde
- ☐ Angaben zu Löschfristen
- ☐ Art der Geeigneten Garantie bei Drittlandübermittlung z.B. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission

9. **Der Erwägungsgrund (EG) 78 der DSGVO bezieht sich auf mehrere TOMs die besonders von Fachinformatikern eingehalten werden sollten. Welche sind das?**

- ☐ Datenschutz durch Technikgestaltung
- ☐ Arbeitszeiterfassung in digitaler Form
- ☐ Digitales Fahrtenbuch für Dienstwagen
- ☐ Privacy by design / datenschutzfreundliche Software
- ☐ Privacy by default / datenschutzfreundliche Voreinstellung
- ☐ Datenminimierung
- ☐ Pseudonymisierung wann immer es möglich ist
- ☐ Transparenz in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung
- ☐ Sicherheitsfunktionen zu schaffen, zum Nutzen der Betroffenen
- ☐ Die Belange des Verantwortlichen stehen dabei immer im Vordergrund
- ☐ Die Rechenschaftspflichten des Verantwortlichen sollen mit den o.a. TOMs vordergründig erreicht werden. Die Betroffenenrechte sind in diesem Zusammenhang sekundär zu betrachten.

10. Welche Nachweispflichten bestehen für den Verantwortlichen?

- ☐ Benennung des DSB (wann gemeldet)
- ☐ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
- ☐ Benennungsurkunde des DSB von der Aufsichtsbehörde
- ☐ Schulungsnachweise der Mitarbeiter
- ☐ Verpflichtungserklärungen der Mitarbeiter
- ☐ Verantwortliche müssen nichts nachweisen, solange sich kein Kunde beschwert hat. Erst dann greifen Nachweispflichten
- ☐ Konzepte zum Datenschutz und der Umsetzung im Unternehmen
- ☐ Tätigkeitsberichte des DSB
- ☐ Verfahrensanweisungen z.B. bei Datenpannen
- ☐ Hinweise zum Datenschutz für Kunden
- ☐ Liste aller getroffenen TOMs
- ☐ Nachweis der AVVs (Auftragsverarbeitungsverträge)

11. Welche Unternehmen fallen unter den Begriff KRITIS?

- ☐ Krankenhäuser
- ☐ Elektriker
- ☐ Klempnerbetriebe
- ☐ Telekommunikationsunternehmen
- ☐ Wasserversorger
- ☐ Internet-Dienstleister (Hosting)
- ☐ Cloudcomputing Dienstleister
- ☐ Cloudspeicher Anbieter
- ☐ Betreiber großer KI-Rechenzentren
- ☐ Öffentlicher Nahverkehr
- ☐ Banken
- ☐ Abfallversorgungsunternehmen
- ☐ Staat / Verwaltung
- ☐ Klimaschutz Unternehmen
- ☐ Lebensmittelindustrie
- ☐ Pharmaindustrie

12. Welches Ziel verfolgt man mit der NIS2 Regelung? Welche weiteren Aussagen sind richtig?

- ☐ Die Stärkung von Fördermaßnahmen in der Technologiebranche
- ☐ Die Stärkung des EU-Binnenmarktes bezogen auf den Handel mit digitalen Produkten
- ☐ Ein hohes und gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der EU zu erreichen
- ☐ NIS2 richtet sich an Anbieter digitaler Dienste oder digitale Infrastrukturen

13. Welche neue Regelung findet sich im TDDDG?

- ☐ Nutzen der digitalen Dienste
- ☐ Cookiefreie Webseiten
- ☐ Schutz vor Abhörmaßnahmen
- ☐ Rechte von Erben (digitales Erbe)

14. Das DDG regelt u.a. auch die Impressumspflichten. Gerichte haben zusätzlich eine 2-Klick-Regel festgelegt. Was ist damit gemeint?

- ☐ Die Impressumsseite wird nach zweimaligem Anklicken nicht weiter angezeigt
- ☐ Zum Anzeigen wird zwingend ein Doppelklick benötigt
- ☐ Das Impressum muss von jeder Seite der Website mit maximal 2 Klicks zu erreichen sein
- ☐ Das Impressum muss zumindest von der Startseite der Website mit maximal 2 Klicks zu erreichen sein

15. Welche der folgenden Aussagen zum Urheberrecht sind richtig?

- ☐ Das Urheberrecht schützt ideelle und materielle Interessen eines Urhebers an geistigen Werken
- ☐ Das Urheberrecht ist eine zentrale deutsche gesetzliche Grundlage
- ☐ Das Urheberrecht ist verfassungsrechtlich im Grundgesetz verankert
- ☐ Das Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz regelt die Verantwortlichkeit bei dem Vertrieb urheberrechtlich geschützten Werken
- ☐ Es gilt für Bücher
- ☐ Es beinhaltet auch Patente für geistiges Eigentum
- ☐ Es gilt für Skulpturen und Fotos
- ☐ Es gilt für Markenrecht
- ☐ Es gilt für Software
- ☐ Es gilt für Musikstücke

16. Sie erschaffen in ihrem Unternehmen eine Software, die von hohem Nutzen für das Unternehmen ist. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Grundsätzlich sind sie Urheber der Software
- ☐ Der Arbeitgeber kann Nutzungsrechte erhalten
- ☐ Der Arbeitgeber ist immer zu 50% Urheber, da die Software während ihrer Arbeitszeit entstanden ist
- ☐ Im Arbeitsvertrag können Regelungen dazu getroffen worden sein
- ☐ Im Arbeitsvertrag darf es keine Regelungen zum Urheberrecht geben
- ☐ In jedem Fall kann der Arbeitnehmer schutzwürdige Interessen geltend machen

17. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ Das Urheberrecht gilt nur für Werke der Musik und der bildenden Kunst, nicht aber für Computerprogramme.
- ☐ Das Urheberrecht wird erst mit der Veröffentlichung des Werkes wirksam.
- ☐ Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.
- ☐ Urheberrecht kann nur für Werke in Anspruch genommen werden, die mit dem Copyright-Zeichen © gekennzeichnet sind

18. **Damit eine natürliche oder juristische Person als „Verantwortlicher“ oder „verantwortliche Stelle“ gilt, muss sie Entscheidungsgewalt über zwei Dinge haben:**

- ☐ Zeitpunkt und Art der Daten
- ☐ Erhebung und Verwendung der personenbezogenen Daten
- ☐ Mittel und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
- ☐ Organisieren und Auslesen von personenbezogenen Daten

19. **Kennzeichnen Sie die falsche Aussage in Bezug auf ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT).**

- ☐ Die meisten Unternehmen sind zum Erstellen eines VVT verpflichtet.
- ☐ Ein fehlendes VVT kann zur Verhängung eines Bußgeldes führen.
- ☐ Die Mindestinhalte des VVT sind in der DSGVO definiert, die Form des VVT hingegen nicht.
- ☐ Das VVT muss der Aufsichtsbehörde spätestens zum 2. Quartal eines jeden Jahres unaufgefordert vorgelegt werden.

20. **Um im Unternehmen herauszufinden, was die Rechtgrundlage und was die Löschfrist für die Arbeitszeiterfassung ist, wird welches Dokument diese Angaben enthalten?**

- ☐ Personalakte
- ☐ Stellenbeschreibung des Mitarbeiters
- ☐ Tätigkeitsbericht des DSB
- ☐ Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT)

21. **Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur zweckgebunden erfolgen. Nach der Zweckerfüllung darf auch keine Identifizierung der betroffenen Person mehr möglich sein.**

    Welche Aussagen sind richtig?

    - ☐ Nach der Zweckerfüllung müssen die personenbezogenen Daten sofort gelöscht oder anonymisiert werden, wenn keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.
    - ☐ Wenn die gesetzliche Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, bleiben die Daten gespeichert, müssen aber nach der Zweckerfüllung durch ein geeignetes Verfahren dem allgemeinen Zugriff entzogen werden.
    - ☐ Solange die gesetzliche Aufbewahrungsfrist läuft, bleiben die Daten unverändert gespeichert, damit sie jederzeit eingesehen werden können.

22. **Wann spricht man von einer Auftragsverarbeitung?**

    - ☐ Wenn ein Unternehmen die Daten von einer dritten Stelle bekommt und sie für eigene Zwecke verarbeitet.
    - ☐ Wenn ein weiteres Unternehmen über Mittel und Zwecke der Verarbeitung entscheidet.
    - ☐ Wenn eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder Einrichtung personenbezogene Daten im Auftrag für den Verantwortlichen (dieser Daten) verarbeitet.

23. **Die DSGVO enthält keine detaillierten Regelungen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke.**
    Diese sind explizit im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) formuliert.
    Welche Aussage ist richtig?

    - ☐ Da das UWG ein nationales deutsches Gesetz ist, müssen die Vorgaben der DSGVO im Hinblick auf Datenerhebung und Informationspflichten nicht beachtet werden.
    - ☐ Sobald es gem. UWG um Bestandskunden handelt, darf ich Werbung zustellen und muss nichts weiter beachten.
    - ☐ Zusätzlich zu den Erlaubnistatbeständen des UWG müssen die Informationspflichten der DSGVO erfüllt werden.

24. Innerhalb welchem Zeitraum nach bekannt werden muss die verantwortliche Stelle meldepflichtige Datenschutzverstöße der Aufsichtsbehörde melden?

- ☐ Innerhalb 1 Monats
- ☐ Innerhalb von 72 Stunden
- ☐ Innerhalb von 3 Monaten